МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2024 оны 05 дугаар сарын 08 № 03/14 Улаанбаатар хот

ӨМНӨГОВЬ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Р.СЭДДОРЖ ТАНАА

Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх орон нутгийн өмчит Нийтлэг үйлчилгээ үйлдвэрийн газрын ажилтнуудаас Комисст хандаж гаргасан гомдлын мөрөөр тус газрын ажилтнуудын Монгол Улсын нэгдэн орсон олон улсын гэрээ конвенц дотоодын хууль тогтоомжоор баталгаажуулсан хөдөлмөрлөх эрх, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт, дарамт хүчирхийллийг хориглох заалтын хэрэгжилтийг шалгаж, хүний эрхийн зөрчлийг арилгуулах, таслан зогсоох, зөрчлөөс урьдчилан сэргийлж, хүний эрхийг хамгаалах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.1.11 дэх заалт, мөн хуулийн 25 дугаар зүйлийн 25.1.6 дахь заалт, 29 дүгээр зүйлийн 29.6.4 дэх заалтыг тус тус үндэслэн хяналт шалгалт явууллаа.

Хяналт шалгалтыг тус газрын 36 ажилтнаас санал, асуулга авч, холбогдох удирдлага, албан тушаалтнуудаас тайлбар авах, шаардлагатай баримт бичигт дүн шинжилгээ хийх зэргээр явуулахад дараах нөхцөл байдал тогтоогдож байна. Үүнд:

1.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4 дэх хэсэгт “Ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг шийдвэрлэх журмыг хөдөлмөрийн дотоод хэм хэмжээнд тусгаж, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтыг үл тэвчих орчныг бүрдүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Тус байгууллагын дотооддоо мөрдөж буй дүрэм, журам болон хүний нөөцтэй холбогдуулан гаргасан тушаал, шийдвэртэй танилцахад Хөдөлмөрийн дотоод журмын 7 дугаар зүйлд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, таслан зогсоох, гарсан гомдлыг хаана, хэнд хандаж шийдвэрлүүлэх талаар тусгасан хэдий ч санал асуулгад оролцогчдын 29 хувь нь ажлын байранд ялгаварлан гадуурхагдаж, дарамт болон бэлгийн дарамтад өртвөл энэ талаар дээд шатныхаа байгууллага, албан тушаалтан, бусад холбогдох байгууллагуудад гомдол гаргах боломжгүй гэж хариулсан бөгөөд шалтгаанаа “хэнд хандахаа мэдэхгүй”, "хандсан ч нэмэргүй", “гомдол гаргавал дарамт шахалт ирнэ”, “хамт олны дунд нэр хүндгүй болно” гэсэн хариултуудыг өгсөн байна.

Үүнээс үзэхэд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн тохиолдолд гомдлыг байгууллагын түвшинд ямар субьект хүлээн авч шийдвэрлэх талаарх процесс ажиллагааг ажилтнуудад танилцуулж, мэдүүлэх ажлыг хангалттай зохион байгуулаагүй, байгууллагын түвшинд өргөдөл гомдол гаргах, шийдвэрлэх ажиллагаанд ажилтнуудын итгэх хандлага сул байгааг харуулж байна.

№ 15006043

2. Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4 дэх заалтад “албан тушаалын бүрэн эрхээ урвуулан ашиглах, хувийн ашиг сонирхолдоо нийцүүлэн бусдыг аливаа хэлбэрээр хавчин гадуурхах, эрхшээлдээ байлгах, түүнчлэн дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно” гэж, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 4 дүгээр зүйлийн 4.1.7 дахь заалтад “Бэлгийн дарамт гэж бусдыг хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үг хэлээр, биеэр буюу өөр хэлбэрээр илэрхийлсэн, эсхүл хурьцал үйлдэхээс аргагүй байдалд оруулсан, мөн бэлгийн сэдлийн улмаас ажил, албан тушаал, эд материал, сэтгэл санааны болон бусад байдлаар хохироох үр дагавар бүхий тэвчишгүй орчин үүсгэх, айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах зэрэг үйлдэл, эс үйлдэхүйг, эсхүл бэлгийн сэдэлтэй аливаа үйлдлийг давуу эрх, боломж эдлүүлэх болзол болгон тавихыг хэлнэ” гэж, Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.2 дахь хэсэгт “Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажил олгогч, ажилтан, гуравдагч этгээд бие биедээ хүсээгүй байхад нь бэлгийн сэдлээ үгээр, биеэр, цахимаар болон бусад хэлбэрээр илэрхийлэх, бэлгийн харилцаанд орох эсэхээс шалтгаалж ажил, албан тушаал, цалин хөлс зэрэг эдийн засгийн болон бусад байдлаар урамшуулах, эсхүл хохироохоор айлган сүрдүүлэх, тулган шаардах, болзол тавих /quid pro quo/ байдлаар бэлгийн дарамт үзүүлэхийг хориглоно” гэж тус тус заасан.

Хяналт шалгалтын хүрээнд тус газрын ажилтнуудаас авсан санал асуулгаар “удирдлагын зүгээс ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ажилтнуудад ажлын байрны дарамт үзүүлдэг” эсэхийг тодруулахад санал асуулгад оролцогчдын 54.2 хувь нь “Тийм” гэж хариулсан байна. Ажилтнуудаас авсан санал асуулга болон тайлбарт “Нийтлэг үйлчилгээ үйлдвэрийн газрын дарга С.Төгсбаатар нь харилцааны өндөр доголдолтой, ажилтнуудыг ялгаж харьцдаг, хамтын санг хүчээр хураадаг, ажлын байран дээр архидан согтуурдаг, ажлын бус цагаар оройн 21 цагаас хойш залгадаг, утсаа авахгүй бол хэл амаар доромжилдог, ажилтны оронд хүчээр давхар ажил хийлгэдэг, ажилласан үнэлгээг өгдөггүй, санал хүсэлт өгсөн хүмүүсийг дарамталдаг, баяр ёслол, амралтын өдөр ажиллуулдаг, илүү цаг олгодоггүй, ажил дээрээ согтуу ирж ажилтнуудыг элдвээр хэлдэг, чадахгүй бол ажлаа өг гэдэг, одоо ажилтнуудыг нэг нэгээр нь дуудаж цалин хөлс хасна, арга хэмжээ авна зэргээр удаа дараа дуудаж, хэл амаар доромжилж, Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргавал ажлаас хална ” гэжээ.

Мөн “Ажлын байранд таныг болон бусдыг хүсээгүй байхад удирдлага эсхүл бусад ажилтны зүгээс ажлын байрны бэлгийн дарамт үзүүлж байсан уу?” гэсэн асуултад санал асуулгад оролцогчдын 18.5 хувь нь “Тийм” гэж хариулсан байх ба хэний зүгээс үзүүлж байсан талаар асуулгад “Нийтлэг үйлчилгээ үйлдвэрийн газрын менежер Б.Ганбаатар нь “хүний биед санаатай, санаандгүй шууд хүрдэг, ажилд орсны дараа орой үдэш чат бичиж, залгадаг, 2-3 удаа бэлгийн харьцаанд орох санал тавьж байсан, адилхан том хүмүүс байна бие биенийхээ физиологийн хэрэгцээг хангаж байя, ажил ингэж л явагддаг гэж 1 бус удаа хэлж байсан, эмэгтэй ажилчдыг бэлгийн харилцаанд орох талаар олон удаа санал тавьж байсан гэж сонссон” гэжээ.

Ажилтнуудаас авсан санал асуулга, тайлбар зэргээс үзэхэд Нийтлэг үйлчилгээ үйлдвэрийн газрын дарга С.Төгсбаатар нь ажилтнуудад ажлын байрны дарамт, менежер Б.Ганбаатар ажлын байрны бэлгийн дарамтын шинжтэй үйлдэл үзүүлсэн болох нь тогтоогдож байна.

3.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 7 дугаар зүйлийн 7.4, Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4 дэх хэсэгт тус тус зааснаар ажил олгогч ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн

дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэх, энэ чиглэлээр сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх үүргийг хүлээсэн.

Тус байгууллагын сүүлийн 3 жилийн гүйцэтгэлийн төлөвлөгөөнд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, нөлөөллийн ажлын талаар төлөвлөгөө байхгүй байна.

Цаашид бүх түвшинд ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцааны хүрээнд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас урьдчилан сэргийлэх, энэ талаар мэдлэг олгоход чиглэсэн сургалтыг тогтмол шинэчилсэн агуулгын дагуу зохион байгуулах шаардлагатай байна.

4.Хяналт шалгалтын явцад Нийтлэг үйлчилгээ үйлдвэрийн газрын дарга С.Төгсбаатар нь ажилтнуудыг өрөөндөө дуудан, Комисст гомдол гаргах, ярилцлага, мэдээлэл өгөхгүй байхыг шаардан, төрийн байгууллага албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргах эрхийг хязгаарлан, Комиссын гомдол, мэдээлэл шалгахтай холбоотой бүрэн эрхэд саад учруулахыг оролдсоныг энд онцолж байна.

5. Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 43 дугаар зүйлийн 43.2.3 дахь заалтад “ажил олгогч нь энэ хуульд заасны дагуу хувь хүнтэй хөдөлмөрийн гэрээ байгуулж, Хөдөлмөрийн аюулгүй байдал, эрүүл ахуйн тухай хуульд заасан шаардлага, стандартад нийцсэн, ялгаварлан гадуурхалт, дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтаас ангид ажлын байраар хангах” үүрэгтэй гэж, мөн хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт “хуульд зааснаас бусад тохиолдолд хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулахаар” хуульчилсан.

Баримт бичигт дүн шинжилгээ хийхэд 2024 оны 2 сарын 22-ны өдрийн байдлаар тус байгууллага нийт 50 хүний орон тоотойгоор ажиллаж байх бөгөөд үүнээс 29 ажилтантай ажил олгогч шинээр хөдөлмөрийн гэрээ байгуулсан байх ба 19 ажилтны хөдөлмөрийн гэрээний хугацаа дууссан, нийт хөдөлмөрийн гэрээг 1 жилийн хугацаатайгаар байгуулсан байгаа нь холбогдох хуулийн заалтыг зөрчсөн байна.

6.Тус байгууллагын ажилтнуудаас өргөдөл, гомдол хүлээн авч, хянан шийдвэрлэсэн байдалтай танилцахад 2022 онд 9, 2023 онд 43, 2024 оны 02 дугаар сарын 15-ны өдрийн байдлаар 4 өргөдөл, гомдлыг ажилтнуудаас гаргасан боловч өргөдөл, гомдол хүлээн авсан бүртгэл хөтлөөгүй, шийдвэрлэсэн, хариу өгсөн эсэх нь тодорхойгүй байгаа нь Иргэдээс төрийн байгууллага, албан тушаалтанд гаргасан өргөдөл, гомдлыг шийдвэрлэх тухай хуулийн 12 дугаар зүйлд заасан шаардлагад нийцэхгүй байна.

Иймд хяналт шалгалтаар тогтоогдсон нөхцөл байдлыг үндэслэн тус байгууллагын ажилтнуудын хөдөлмөрийн таатай нөхцөлөөр хангагдах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд ялгаварлан гадуурхалт болон дарамт, хүчирхийллээс ангид байх эрхийг хангах зорилгоор Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу дараах шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. Өмнөговь аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын дэргэдэх орон нутгийн өмчит Нийтлэг үйлчилгээ үйлдвэрийн газрын дарга С.Төгсбаатар, менежер Б.Ганбаатар нь ажилтнууддаа Хөдөлмөрийн болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулиар хориглосон ажлын байрны дарамт, бэлгийн

дарамтын шинжтэй үйлдэл үзүүлсэн, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх үүргээ биелүүлээгүй байх тул холбогдох хууль, журамд нийцүүлэн хариуцлага тооцох;

2. Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комисст гомдол гаргасан ажилтнуудад дахин ажлын байрны дарамт үзүүлэх, төрийн байгууллага, албан тушаалтанд өргөдөл, гомдол гаргаж, шийдвэрлүүлэх эрхийг хязгаарлах зэрэг үйлдлийг гаргахгүй байхад онцгойлон анхаарал хандуулж, цаашид энэ төрлийн зөрчлийг давтан гаргахгүй байхыг анхааруулах;

3.Хөдөлмөрийн тухай хуулийн 50 дугаар зүйлийн 50.1 дэх хэсэгт зааснаар ажилтныг байнгын ажлын байранд авч ажиллуулахдаа хөдөлмөрийн гэрээг хугацаагүй байгуулах хуулийн заалтыг хангуулах;

4.Хөдөлмөрийн тухай хуульд заасны дагуу Хөдөлмөрийн дотоод журмыг харагдахуйц газар байршуулах, нийт ажилтнуудад танилцуулах, ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамтад өртсөн гэж үзвэл ажилтан гомдлоо хаана, хэрхэн хандаж гаргах талаарх ойлголт, мэдээллийг ажилтнуудад олгох;

5.Ажил эрхлэлт, хөдөлмөрийн харилцаанд дарамт, хүчирхийлэл, бэлгийн дарамт, ялгаварлан гадуурхалтын талаарх ойлголт, хүний эрхийн боловсрол, мэдрэмж, соёлыг төлөвшүүлэхэд чиглэсэн арга хэмжээ, соён гэгээрүүлэх ажлыг тус аймгийн хэмжээнд үйл ажиллагаа явуулж байгаа төрийн байгууллагуудын түвшинд үе шаттай зохион байгуулах, ажлын байрны дарамт, хүчирхийллээс ангид орчин бүрдүүлэх хуульд заасан үүргийг төрийн байгууллагын нийт удирдах бүрэлдэхүүнд тусгайлан сануулах.

Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.1 дэх хэсэгт “Комиссын гишүүний шаардлага, зөвлөмжийг хүлээн авсан байгууллага, албан тушаалтан, хуулийн этгээд заавал биелүүлэх үүрэгтэй” гэж заасан.

Энэхүү шаардлагын дагуу авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээ, үр дүнгийн талаар Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

ГИШҮҮН Х.МӨНХЗУЛ